



TRIBUNAL DE CUENTAS

N.º 1.586

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
CELEBRADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA, LAS
CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS Y LA MANCOMUNIDAD
DE LOS CANALES DEL TAIBILLA, EJERCICIOS 2020 Y 2021**



El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 28 de octubre de 2024, el Informe de Fiscalización de la contratación celebrada por la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, ejercicios 2020 y 2021, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	9
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR	9
I.2. ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN.....	9
I.3. TIPO Y OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN	10
I.4. MAGNITUDES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.....	11
I.5. EXPEDIENTES DE CONTRATOS FISCALIZADOS.....	12
II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN	13
II.1. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS.....	13
II.2. PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS	15
II.2.1. Programación de la actividad contractual.....	15
II.2.2. Justificación de la necesidad de la contratación y de la insuficiencia de medios	19
II.2.3. Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato	25
II.2.4. Justificación de la elección del procedimiento y de los criterios de adjudicación.....	27
II.2.5. Aspectos económicos de la preparación de los contratos.....	28
II.2.6. Responsable del contrato.....	31
II.2.7. Autorización para contratar.....	31
II.2.8. Pliego de cláusulas administrativas particulares	32
II.2.9. Actuaciones preparatorias del contrato de obras	37
II.3. PUBLICIDAD, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.....	38
II.3.1. Publicidad de los contratos.....	38
II.3.2. Adjudicación de los contratos	42
II.4. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS	44
II.4.1. Inicio de la ejecución de los contratos de obras. Acta de comprobación del replanteo	44
II.4.2. Control de la subcontratación.....	45
II.4.3. Cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato.....	46
II.4.4. Seguimiento de la ejecución del contrato	49
II.4.5. Procedimiento de gestión del gasto, facturación y pago del precio del contrato	49
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	50
III.1. CONCLUSIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS.....	50
III.2. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS.....	51

III.2.1. Programación de la actividad contractual.....	51
III.2.2. Justificación de la necesidad de la contratación y de la insuficiencia de medios	51
III.2.3. Justificación de la no división en lotes del objeto del contrato	52
III.2.4. Justificación de la elección del procedimiento y de los criterios de adjudicación	52
III.2.5. Aspectos económicos de la preparación de los contratos	53
III.2.6. Responsable del contrato.....	53
III.2.7. Autorización para contratar.....	53
III.2.8. Pliego de cláusulas administrativas particulares	53
III.3. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA PUBLICIDAD, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS	54
III.3.1. Publicidad de los contratos.....	54
III.3.2. Adjudicación de los contratos	55
III.4. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS	55
III.4.1. Inicio de la ejecución de los contratos de obras. Acta de comprobación del replanteo	55
III.4.2. Control de la subcontratación.....	55
III.4.3. Cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato.....	55
III.4.4. Procedimiento de gestión del gasto, facturación y pago del precio del contrato	56
ANEXOS	57
ALEGACIONES FORMULADAS	87